

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 000002669

Tocache, 28 SEP 2023

VISTO:

El memorando N°359-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 26 de setiembre de 2023, el Informe técnico Preliminar N°013-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 25 de setiembre de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (21) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T 001324 -2022 de fecha 16/03/2022, (...) se resuelve:

ARTICULO 1.- APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales según el anexo que forma parte del presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica (...)

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, la CPPADD de la UGEL-TOCACHE, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, mediante Informe N° 29-2022-GR-SM7DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, fecha 20/09/2022, emitido por la Especialista de Convencia escolar-ECEU, de asunto: informe de casos de violencia escolar en la I.E N°0412.

PRIMERO, el día 20 de setiembre se recibe la visita del padre de familia Kadu Clegharn Ghendrau, con DNI 00428652, padre de familia de la estudiante de iniciales A.G.P de 13 años de edad, del 2 año de secundaria, refiriendo que la docente Jasbel Domínguez Mendoza, tutora de su misma aula, ha estado maltratando psicológicamente con sus comentarios con los demás docentes, poniendo en contra de sus compañeros de clases quienes le hicieron bullying, haciendo comentarios como que es una malcriada, he realizado mi queja al director para que haga algo y hasta ahora no hay resultado sigue igual. (...)

Que, mediante Memorando N° 070, fecha 22/09/2022, firmado por el Director de la I.E 0412- Tocache; de asunto: recomendaciones para mejorar la convivencia escolar en el aula, la : Prof. Jasbel Domínguez Mendoza (docente de la I.E.P.S.M.N°0412 (...) la dirección de la institución educativa le recomienda a usted, elaborar el plan de Tutoría de la sección a su cargo, considerando su los temas que favorezcan mejorar la convivencia



armoniosa de los estudiantes y a la vez utilizar las estrategias adecuadas y pertinentes para evitar algunos comentarios que vulnera la susceptibilidad de algunos estudiantes.

Que, mediante Acta de Cierre N° 003, fecha 02/11/2022, firmado por el responsable Convivencia y el Director de la I.E 0412- Tocache.
Habiéndose culminado con la atención del caso, se han obtenido los siguientes resultados:
Se mejoro de manera considerable las relaciones interpersonales entre la docente y la estudiante, gracias a las diferentes acciones y estrategias tomadas por la institución educativa N° 0412.
Estando de acuerdo las partes firman, se da por cerrado el caso N°22203FA83B.



Acta de visita, de fecha 04 de setiembre del 2023, firmado por la Directora de la I.E, y la Sec Tec de la CPPADD, asimismo el Acta de manifestación de fecha 04 de setiembre del 2023, firmado por la Sra Padilla Koo Rosa, madre de la menor de iniciales (A.F.C.P), alumna de la I.E N° 0412-Tocache; Directora de la I.E, y la Sec Tec de la CPPADD.

Que, la CPPADD de la UGEL-Tocache, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, este colegiado aprecia el acta de visita de fecha 04 setiembre del 2023, del cual se aprecia:

Siendo las 9: 00 am del día 04 de setiembre del 2023, la Sec. Tec Abg. Reyna L. Flores Castañeda, se encuentra en la I.E N° 0412 – Tocache para recabar información ref. al presunto caso de parte de la docente Dominguez Mendoza Jasbel, profesora contratada en el año 2022 y tutora del segundo A de secundaria en el año 2022.

La Sra. Directora Mg. Sandra Inca Tipte de la I.E N° 0412 – Tocache, manifiesta: La prof. Domínguez Mendoza Jasbel el año pasado (2022) laboraba, actualmente ya no labora aquí.

De la niña (A.F.C.P) esta estudiando en la I.E N° 0412, actualmente el tutor el 3ro “A” de secundaria, es el Prof. Jesús Elías Valdez, he podido observar que la niña (A.F.C.P) es bastante participativa, se desenvuelve bien, se desarrolla bien en el ámbito como estudiante, en algunas oportunidades nos ha representado, es buena alumna.

Actualmente no se tiene ningún problema con respecto a la estudiante (A.F.C.P).
Se firma el acta siendo las 9:17 am del mismo día y año.



Que, este colegiado aprecia el Acta de Manifestación fecha 19 de setiembre del 2023, del cual se aprecia:

Siendo las 09:20 am del 04 setiembre del 2023, se encuentra en la IE N° 0412 – Tocache, la Sec. Tec. Abg. Reyna L. Flores Castañeda para recabar información sobre el presente caso de violencia escolar, realizado de un docente hacia su alumna.

La Sra. Rosa Padilla Koo con DNI: 40532288, madre de la menor de iniciales A.F.C.P de 14, del tercero “A” de secundaria, el año pasado estaba en segundo año sección “A”, teniendo el año pasado (2022) como tutora la prof. Domínguez Mendoza Jasbel.

La Sra. Rosa Padilla Koo manifiesta: El año pasado 2022, la Psicóloga do convivencia escolar, acudió. a la I.E N° 0412 a solucionar el caso de mi hija, en la dirección de la I.E solucionamos firmamos actas de compromiso, también la Prof. Domínguez Mendoza Jasbel se comprometió en no hablar de problemas en delante de los alumnos, en el salón donde estaba estudiando mi niña, quedamos con eso, ahí paso el tiempo y termino el año, mi hija (A.F.C.P) ya no volvió a contarme sobre los temas que se sentía mal por el Bullying. Hay fue ya que en Diciembre culmino las clases, ahora ni hija ya asiste y se encuentra mejor en la IE N° 0412 - Tocache.

Actualmente tengo entendido de que ya no queremos problemas, este caso se archivó el año pasado en el SISIVE eso entendí, **no deseo que sigan con el caso.**
Firma el acta siendo las 9:48 am del mismo día.



Que, este colegiado aprecia el Informe N° 29-2022-GR-SM7DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, fecha 20/09/2022, emitido por la Especialista de Convención escolar-ECEU, de asunto: informe de casos de violencia escolar en la I.E N°0412:

PRIMERO, (...), refiriendo que la docente Jasbel Domínguez Mendoza, tutora de su misma aula, ha estado maltratando psicológicamente con sus comentarios con los demás docentes, poniendo en contra de sus compañeros de clases quienes le hicieron bullying, haciendo comentarios como

que es una malcriada, he realizado mi queja al director para que haga algo y hasta ahora no hay resultado sigue igual. SEGUNDO: Reciba la queja del padre de familia, se procede a reportar a la plataforma Siseve, con fecha 20 de setiembre, como violencia psicológica sin lesiones de parte del personal docente hacia el estudiante. El mismo día se hace la visita a la I.E para la orientación y atención (...)

Que, la La Sra. Rosa Padilla Koo con DNI: 40532288, madre de la menor de iniciales A.F.C.P de 14, del tercero "A" de secundaria, ha sido citada a la I.E N° 0412-Tocache para que la sec tec de la CPPADD, recabe la información referente al caso del presunto hecho de violencia escolar (violencia psicológica) del docente hacia su alumna, obteniendo su declaración:

La Sra. Rosa Padilla Koo manifiesta: El año pasado 2022, la Psicóloga do convivencia escolar, acudió. a la I.E N° 0412 a solucionar el caso de mi hija, en la dirección de la I.E solucionamos firmamos actas de compromiso, también la Prof. Domínguez Mendoza Jasbel se comprometió en no hablar de problemas en delante de los alumnos, en el salón donde estaba estudiando mi niña, quedamos con eso, ahí paso el tiempo y termino el año, mi hija (A.F.C.P) ya no volvió a contarme sobre los temas que se sentía mal por el Bullying. Hay fue ya que en Diciembre culmino las clases, ahora ni hija ya asiste y se encuentra mejor en la IE N° 0412 - Tocache.

Actualmente tengo entendido de que ya no queremos problemas, este caso se archivó el año pasado en el SISIVE eso entendí, **no deseo que sigan con el caso.**

Asi mismo este colegiado aprecia la declaración de la madre de la menor, teniendo en cuenta que ya no desea seguir con el caso y al no tener más medios probatorios en contra de la ex docente contratada, u otros indicios no se puede instaurar PAD, debiendo darse por archivado la presente investigación disciplinaria.

Que el propósito de realizar actos de investigación preliminar era para determinar la realidad de los hechos y efectuar una adecuada valoración de los medios probatorios que sustente la decisión plasmada en el informe, a fin de que se emita un acto administrativo debidamente motivado. Ello no solo permitirá confirmar o no la conducta de la denunciada, sino también establecer, si los hechos denunciados realmente se produjeron, y si fueron cometidos por la profesora de la IE, cuándo se produjeron, y si su comportamiento era reincidente en otros alumnos.

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- "Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario". De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **Art.- 78**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica



d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *“Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

Que, este colegiado no cuenta con medios probatorios idóneos o que por lo menos acrediten alguna falta en contra la prof. Jasbel Domínguez Mendoza, ex docente contratada (año 2022) en la I.E 0412- Tocache, Región San Martín), dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED.

Que, en sede administrativa sancionadora, este derecho se denomina presunción de licitud y se encuentra previsto en el artículo 248, numeral 9) del TUO. De la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, cuyo texto establece:

Artículo 248°. Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales.

(...)

9. Presunción de licitud: Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

Derecho al debido procedimiento en sede administrativa

14.- En sede administrativa sancionadora, este derecho se encuentra previsto en el numeral 2) del artículo 248 del T.U.O. de la Ley N° 27444, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, cuyo texto dispone lo siguiente:

Artículo 248°. Principios de la potestad sancionadora administrativa.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

2. Debido procedimiento: No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas

NOTIFICACIÓN Nº163-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº959-2023-GRSM-DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2669-2023.

NO INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : JASBEL DOMÍNGUEZ MENDOZA
DOMICILIO : Jr. Chorro San Juan 851
DNI Nº : 71857276
CORREO ELECTRÓNICO: jasbel1703@gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 10 / 10 / 2023 **HORA:** 12:02 pm


FIRMA


**HUELLA
DIGITAL**

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


**HUELLA
DIGITAL**



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

NOTIFICADOR